

택배용 화물자동차 전속 운송 계약서

롯데글로벌로지스(주) (이하 "갑"이라 한다)와 _____ (이하 "을"이라 한다) 및 _____ (이하 "병"이라 한다)는 택배용 화물자동차 운송사업 허가요령 제 4 조 제 1 항에 따라 다음과 같이 전속운송계약을 체결한다.

제 1 조 [목 적]

본 계약은 화물자동차 운수사업법 시행규칙 제 6 조 제 3 항 및 택배용 화물자동차 운송사업 허가요령에 따라 "갑"과 "을"·"병"간에 전속운송계약을 체결하고, 관계법령 및 본 계약에 의하여 운송업무를 수행함으로써 택배용 화물자동차 운송사업 허가기준을 준수함을 목적으로 한다.

제 2 조 [책임과 의무]

① "갑"은 택배사업자(화물을 집화·분류·배송하는 형태의 화물자동차 운송사업자로서 국토교통부장관으로부터 인정받은 자)로서 "을"로부터 제 2 항에 따라 업무를 위탁받은 "병"과 관계법령에 따라 택배용 화물자동차 운송사업 허가를 위한 전속운송계약을 체결하고, 택배용 화물자동차 운송사업 허가 관련된 사항을 전반적으로 관리감독한다.

② "을"은 "갑"과 택배 **대리점** 계약을 체결하고 "갑"으로부터 일정한 지역 내에서의 영업, 화물의 집화·배송·반품 및 관련 업무 등을 위탁받은 자로서 "병"과 위수탁 계약을 체결하고 이에 따라 "병"에게 택배운송 업무를 수행하게 하며, 택배 전용 번호판 사용 등에 관한 관계법령을 준수하게 할 관리책임을 진다.

③ "병"은 본 계약에 따라 화물의 집화·배송만을 담당하기 위해 개별화물자동차 운송사업 또는 용달화물자동차 운송사업 허가를 받은 자로서 본 계약 및 관계 법령에 따라 택배용 화물자동차 운송사업 허가 관련 사항을 이행하고, **대리점**과의 위수탁 계약 등에 따라 택배운송업무를 성실하게 수행하며, 택배 전용 번호판 사용 등에 관하여 관계 법령을 준수할 의무를 진다.

④ "갑"과 "병"간에는 별도의 계약이 없는 한, 본 계약 외에는 어떠한 권리 의무관계도 발생하지 않음을 상호 확인한다.

제 3 조 [계약내용]

① "병"은 본 계약의 계약기간 동안 "을"이 위탁하는 집화 및 배송 업무를 전속으로 담당하며, "갑" 및 "을" 외의 제 3 자에게 운송을 제공하여서는 아니된다.

② 본 계약의 계약기간 중 "갑"과 "을"간의 택배 **대리점** 계약이 종료되는 경우, "갑"과 "병"은 본 계약과 동일한 조건으로 "을"의 지위를 승계·대체한 자와 전속운송계약을 체결한다.

제 4 조 [계약기간]

본 계약의 계약기간은 20__년 __월 __일부터 20__년 __월 __일까지(**2 년간**)로 하되, 기간만료일 60 일 이전에 어느 일방의 계약 종료 통지가 없는 한 본 계약은 동일조건으로 1 년씩 자동 연장되는 것으로 한다. 다만, 일방의 계약조건의 변경 통지가 있을 시에는 본 계약의 만료일까지 당사자 간 계약조건이 서면 합의되지 아니하면 본 계약은 종료된 것으로 한다.

제 5 조 [택배 전용 번호판 반납]

"병"이 질병, 사고 등의 사유로 택배운송업무가 불가능한 경우, 이후의 조치에 대하여 "갑" 또는 "을"과 협의하여야 하며, 본 계약이 종료되거나 해지되어 택배운송업무를 계속할 수 없게 된 경우 "병"은 택배 전용 번호판을 관할관청에 반납하여야 한다.

제 6 조 [분쟁의 해결]

본 계약에 관하여 분쟁이 발생한 경우에는 당사자들의 상호 합의로 해결함을 원칙으로 하되, 상호 합의에 이르지 못한 경우에는 _____ **지방법원**을 관할법원으로 하는 소송절차에 의하여 해결하기로 한다.

제 7 조 [신용정보 조회 승낙]

"을"과 "병"은 "갑"이 '신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률'이 정하는 바에 따라 "을" 및 "병"에 대한 신용조사 또는 신용정보 조회하는 것에 동의한다.

제 8 조 [기타사항]

본 계약 계약기간 중 본 계약내용의 변경은 당사자의 서면 합의에 의해서만 변경될 수 있으며, 기명날인된 문서를 본 계약서의 말미에 첨부하여야 한다.

제 9 조 [특약사항]

① 본 계약서와는 별도로 당사자 간 체결된 계약서의 내용과 본 계약서의 내용이 서로 상충되는 경우 다음의 사항은 본 계약서의 내용을 우선하여 적용한다.

- 제 3 조 택배 전용 번호판 사용 등에 관한 계약내용
- 제 4 조 택배 전용 번호판 사용 등에 관한 계약기간
- 제 5 조 택배 전용 번호판 사용 등에 관련된 번호판 반납

② "병"의 택배 전용 번호 신청이 불허가 결정되면, 본 계약서는 효력이 없는 것으로 한다.

계약일자 : 20__년 __월 __일

(갑)

회 사 명 :
대 표 대표이사 :
주 소 :

(을)

대리점명 : _____
사업자번호 : _____
주 소 :
대 표 자 : _____ (인)

(병)

성 명 : _____ (인)
주 소 :
생년월일 :
연 락 처 : _____ - _____ - _____